

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO-AUDITOR
ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 22-10-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====
Processos: TC-014452.989.25-4
TC-014458.989.25-8
Representantes: Leandro Alves dos Santos
Somar Eletricidade e Serviços Ltda.
Representada: Prefeitura Municipal de Cubatão
Assunto: Cautelares em Procedimento de Contratação no âmbito da Concorrência nº 90007/2025, do tipo menor preço global, objetivando a “contratação de empresa especializada visando a modernização, melhoria, expansão, eficiência energética, atendimento da demanda reprimida e cadastramento georreferenciado do sistema de iluminação dos logradouros públicos do município”.
Responsável: César da Silva Nascimento (Prefeito)
Advogados cadastrados no e-TCESP: Leandro Alves dos Santos (OAB/SP nº 502.598), Luiz Guilherme Braga Coca (OAB/SP nº 402.975), Rogerio Molina de Oliveira (OAB/SP nº 156.107), Gilberto do Nascimento e Silva (OAB/SP nº 341.673).
=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. MODERNIZAÇÃO, MELHORIA, EXPANSÃO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA E CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INADEQUADA FIXAÇÃO DE QUANTITATIVOS SUPERIORES A 50%. INJUSTIFICADAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.1 Trata-se de **cautelares em procedimento de contratação** no âmbito da Concorrência nº 90007/2025, do tipo menor preço global, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, objetivando a “contratação de empresa especializada visando a modernização, melhoria, expansão, eficiência energética, atendimento da demanda reprimida e cadastramento georreferenciado do sistema de iluminação dos logradouros públicos do município”.

1.2 Insurgiu-se **LEANDRO ALVES DOS SANTOS** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) inconsistências relevantes nos quantitativos exigidos para a comprovação de qualificação técnico-operacional, tanto por fixá-los em percentual que ultrapassa o permitido pelo § 2º do artigo 67 da Lei nº 14.133/2021 (projetos luminotécnicos e totens inteligentes), quanto por requisitar temerariamente quantidades inferiores ao mínimo necessário para a demonstração da *expertise* das licitantes (pontos de IP)¹;
- b) vedação a bens de origem estrangeira, por meio da exigência de que os ensaios sejam “apresentados, obrigatoriamente, no idioma Português”², o que sustenta afrontar a Súmula nº 36;

¹ • Qualificação técnico-operacional:

8.35. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos ao objeto desta licitação, necessariamente em nome da licitante. 8.36. Parcelas de maior relevância técnica dos Atestado(s) de capacidade técnico-operacional de valor significativo como segue:

Descrição	Quantidade mínima
Execução de manutenção preventiva e corretiva em parques de iluminação pública ou privada (quantidade total de pontos de iluminação é 13579)	6.790 pontos de IP
Fornecimento e instalação de Luminárias de iluminação viária com tecnologia LED (considerou-se o somatório dos itens 4.48 a 4.51 que, juntos, equivalem a 6,72% do orçamento estimativo)	2.000 luminárias
Fornecimento e instalação de Poste de iluminação Multi-aplicações com dispositivos integrados de câmera de vídeo monitoramento (tотem inteligente).	3 postes
Elaboração de Projetos Luminotécnicos	6.790 pontos de IP

² Anexo I.2 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
2.2. Especificação das Luminárias Led

c) divergência entre os quantitativos utilizados na tabela constante do item 8.3.1 do Anexo I³ e aqueles especificados no Anexo I.4 – Orçamento Estimativo, “comprometendo gravemente a análise de exequibilidade, a isonomia entre os licitantes e a própria lógica de formação de preços”;

d) especificações técnicas excessivas e restritivas às luminárias LED, nomeadamente:

- dispositivo DPS (Protetor de Surto), capaz de suportar sobretensão de até 12KA - *“superior ao padrão usual de mercado, que é de 10 kA para aplicações urbanas em iluminação pública”*,
- possui na parte superior uma tomada para acoplamento do módulo destinado ao Sistema de Telegestão e/ou relê fotoelétrico. A tomada deverá ser padrão ANSI-C136-41-2013 (NEMA), com 7 pinos e o Driver controlável através do protocolo 0-10V. Não será aceito Driver controlável com protocolo 1-10V – *ausência de justificativa técnica “que comprove a necessidade de especificar a versão 2013 da norma, quando já existe uma versão atualizada e*

(...)

Ensaio: Os ensaios deverão ser realizados por laboratórios nacionais acreditados pelo INMETRO e deverão ser os mesmos ensaios citados/informados no certificado Inmetro PR20/62. Os ensaios deverão ser apresentados, obrigatoriamente, no idioma Português. A apresentação dos ensaios se justifica para que o corpo técnico da Prefeitura possa checar itens específicos do produto que não possam ser verificados no certificado durante avaliação da proposta/produtos.

³ Critérios de aceitabilidade de preços 8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Execução de manutenção preventiva e corretiva em parques de iluminação pública ou privada.	6.790 pontos de IP	R\$ 18,94	R\$ 3.086.288,57
Fornecimento e instalação de Luminárias de iluminação pública viária com tecnologia LED (considerou-se o somatório dos itens 4.48 a 4.51 que, juntos, equivalem a 6,72% do orçamento estimativo)	2.000 luminárias	R\$ 759,16	R\$ 1.518.313,90
Fornecimento e instalação de Poste de iluminação Multi-aplicações com dispositivos integrados de câmera de vídeo monitoramento (totem inteligente).	3 postes	R\$ 372.135,44	R\$ 1.860.677,18
Elaboração de Projetos Luminotécnicos	6.790 pontos de IP	R\$ 150,90	R\$ 2.049.018,28

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de preços será: 8.4.1. Valor global: conforme valor estimado da licitação; 8.4.2. Custos unitários relevantes.



em vigor: a ANSI NEMA C136.41-2024, aprovada em 26 de março de 2025”;

- premissas das Condições de Operação: Temperatura do ambiente entre -40°C e + 50°C; Faixa de umidade de operação: 20% a 95% - *a Portaria nº 62/2022 do Inmetro, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Luminárias Públicas com Tecnologia LED, estabelece no Anexo I, item 4.1.1, temperatura do ar ambiente entre - 5 °C e + 50 °C;*
- o conjunto óptico da luminária LED deverá possuir fechamento em policarbonato, com no mínimo 94% de transparência, lentes Tipo II média, Classe I – *de acordo com o item 3.2.4, alínea “b” da Portaria Inmetro nº 62/2022, que regulamenta os requisitos de avaliação da conformidade para luminárias públicas com tecnologia LED, “o parâmetro normativo relevante não é o índice inicial de transparência, mas sim a capacidade do material óptico de manter pelo menos 90% da transparência original após o ensaio de intemperismo acelerado por radiação ultravioleta (UV)”;*
- as luminárias deverão possuir *design* plano agradável e funcional, possuindo dissipadores de calor na parte inferior da luminária, que evita o acúmulo de sujeiras e facilita/reduz da manutenção das luminárias, prolongando sua vida útil. Os dissipadores de calor do conjunto, circuitos e LEDs deverão compor a carcaça, vedado o uso de ventiladores, bombas ou líquido de arrefecimento. De possuir nível bolha incorporado a carcaça e válvula anti-condensação - *ao impor soluções construtivas específicas, desconsideram que diferentes fabricantes, devidamente certificados, podem alcançar desempenho técnico equivalente por meios diversos de engenharia, todos igualmente legítimos e conformes às normas brasileiras;*
- vida útil mínima L70 de 50.000 h; (e Vida útil do LED acima de 108.000 horas comprovada através da LM80 e TM21);

- *driver com longa vida útil (>90.000h) e TC médio > 59,5°C - não se pode presumir que drivers com TC médio inferior ao exigido sejam inferiores em qualidade ou desempenho, tampouco que não atendam plenamente aos requisitos de segurança e durabilidade;*
- módulo LED e driver no mesmo compartimento, o que facilita a instalação e proteção dos componentes. Todas as conexões internas devem ser por meio de conectores emenda crimpados sob pressão tipo CAP (cobre/zinco) e com conectores de emenda tipo PUSH IN, vedado o uso de conectores tipo torção;
- possuir ajuste de ângulo integrado confeccionado em alumínio injetado, +35° a -35°, com intervalo de 5°.

e) inadequada exigência de projetor LED com potência de 200W, eficácia luminosa mínima de 140 lm/W e fluxo luminoso mínimo de 30.000 lúmens, combinação de parâmetros matematicamente inconsistente;

f) restritividade no ciclo de comutação requerido (> 100.000 vezes), que gera a exclusão de empresas do certame aptas a atender às demais características do projetor de led;

1.3 Por sua vez, **SOMAR ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA** acrescentou os seguintes questionamentos:

g) indevida requisição de experiência em mais de uma atividade⁴, o que contraria, a seu ver, o entendimento do TCU;

h) exigência de qualificação técnica em serviço (luminárias de LED) que corresponde a apenas 6,72% do valor estimado, em afronta ao artigo 67, § 1º, da Lei nº 14.133/21⁵;

i) genérica descrição do poste de iluminação multiaplicações com dispositivos integrados de câmera de videomonitoramento (totem inteligente)⁶, sem detalhar

⁴ Vide nota nº 01.

⁵ Vide nota nº 01.

⁶ g) Certidão Negativa de Pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; caso a licitante apresente Certidão Positiva de Recuperação Judicial, deverá

“tipo ou modelo do poste, tecnologia a ser empregada, características elétricas, óticas e estruturais, tipo de câmera, nível de proteção IP/IK ou se vai ou não haver integração com sistema de TI”;

j) injustificado valor estimado para os totens inteligentes, eis que “os melhores produtos do mercado não atingem o preço cotado pelo município”;

k) o valor estimado do projeto luminotécnico se mostra elevado, na medida em que não há necessidade de projeto executivo para obras civis, já existe rede implantada e trata-se de modernização;

l) a descrição do projeto luminotécnico é insuficiente para adequada precificação, não tendo sido discriminado: quais normas serão adotadas, se haverá visita técnica ou medição em campo, se o projeto será impresso ou apenas digital, se incluirá ART, se terá levantamento georreferenciado;

m) ausência de matriz de risco, estabelecida no artigo 22 da Lei nº 14.133/21;

n) inexistência de justificativas técnicas para o critério de julgamento adotado (menor preço global);

o) incompatibilidade entre o critério de julgamento adotado, menor preço global, e o regime de execução pelo menor preço unitário;

p) discrepância entre o regime e dedicação exclusiva de mão de obra e a execução por tarefa (empreitada);

q) orçamento pouco transparente e sem comprovação das fontes utilizadas;

r) desequilíbrio entre os direitos e deveres da Administração na minuta contratual: ausência de critérios de medição dos serviços; cláusulas abertas acerca do cronograma e possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro;

s) restritivas especificações técnicas requeridas:

demonstrar o Plano de Recuperação, já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar a sua viabilidade econômico-financeiras estabelecidas no Edital;

- premissas das Condições de Operação: Temperatura do ambiente entre -40°C e + 50°C; eis que a menor temperatura verificada no país foi de -14°C, em 1945, em Santa Catarina;
- vida útil mínima de 108.000 horas, que corresponde a 21 anos e ultrapassa as normas nacionais e internacionais;
- driver com longa vida útil (>90.000H) e TC médio > 59,5°C, eis que “a maioria dos drivers certificados no mercado brasileiro possui vida útil entre 25.000h e 50.000h, com temperatura de operação de 60°C e 70°C;
- ajuste de ângulo integrado, confeccionado em alumínio injetado, §35° a -35°, com intervalo de 5°, eis que em cidades como Cubatão os braços de luminária usualmente possuem inclinação de até 10°.

1.4 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

1.5 Notificada, a **Representada** defendeu as exigências de habilitação técnica, destacando terem elas respaldo no art. 67 da Lei nº 14.133, em consonância com os princípios que regem as contratações públicas. Todavia, apresentou tabela corrigida para as parcelas de maior relevância, com valores reduzidos de forma a obedecer ao limite de 50% previsto no § 2º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

Explicou ser “cada vez mais comum que editais de modernização e concessão de iluminação pública incluam a previsão de postes inteligentes como parte do objeto a ser contratado”. De toda forma, comprometeu-se a adicionar descrição mais detalhada no termo de referência, de forma a sanar todas as dúvidas sobre o equipamento e suas funcionalidades.

Outrossim, expôs que “os valores estimados para este edital foram elaborados com base em composição de preços de orçamentos de mercado e

em tabelas oficiais reconhecidas nacionalmente, como a SINAPI, garantindo aderência aos custos efetivamente praticados”. Acentuou, ainda, que “certames homologados recentemente, contemplando produtos e serviços de natureza similar, apresentam valores compatíveis, reforçando a confiabilidade e a consistência das referências utilizadas”.

Alegou que o serviço de projeto luminotécnico vai muito além da simples escolha de luminárias, envolvendo estudo técnico detalhado, que “aprimora a competitividade do serviço, pois garante: redução de custos operacionais futuros, assertividade na implantação, maior durabilidade dos ativos e conformidade com padrões técnicos e legais”. Desta feita, sugeriu incluir no memorial descritivo todas as características do projeto luminotécnico almejado.

Afirmou ser a matriz de riscos “um instrumento facultativo de planejamento e gestão contratual, que visa aperfeiçoar a alocação de responsabilidades e mitigar riscos”, ressaltando não se tratar de “requisito legal para a regularidade do procedimento licitatório”.

Anotou “que a opção pelo menor preço global é legal, adequada e justificada, mesmo diante da diversidade de serviços contemplados, como manutenção, fornecimento de luminárias e georreferenciamento”. Destacou que o critério eleito preserva a competitividade, garante a execução eficiente do contrato e promove o interesse público, “conforme previsto na legislação vigente e em boas práticas de planejamento de contratações públicas”.

Apontou terem sido utilizadas as seguintes tabelas referenciais na elaboração do orçamento: SBC 05/2025 – Tabela de custos de serviços de engenharia; Sinapi 04/2025 – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil; CDHU 04/2025 – Tabela de referência para serviços de obras públicas; SICRO 3 – Sistema de Custos Referenciais de Obras; FDE 01/2025 – Referências de preços para obras e serviços educacionais; SIURB 01/2025 – Sistema de referência de custos de urbanização; Cotação de preços de mercado – válidas por 90 dias a contar de maio de 2025.

Pontuou que a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro já se encontra na cláusula sétima – repactuação dos preços contratados da minuta de contrato.

Assentiu em readequar as premissas de temperatura do ambiente, da vida útil mínima das luminárias e de ajuste do ângulo, bem como em excluir a exigência de vida útil do *driver*.

1.6 A área de **Engenharia do Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE** manifestou-se pela parcial procedência das impugnações.

Ressalvou, de início, que a Prefeitura deixou de enfrentar todos os questionamentos formulados, apesar do prazo suplementar que lhe foi concedido.

Quanto à habilitação técnica, avaliou que a “resposta da municipalidade, ao informar que irá retificar o texto editalício e ajustar as exigências de qualificação técnica previstas no Edital demonstra a procedência da representação no presente ponto e que o Edital deve ser ajustado de forma a compatibilizar as exigências de qualificação técnica aos limites preconizados pelo § 2º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021”.

De outro modo, ponderou que “a exigência constante no item 2.2 do Anexo I.2 do Edital — que estabelece que os ensaios das luminárias LED devam ser apresentados, obrigatoriamente, no idioma português — não configura uma vedação restritiva à participação de bens estrangeiros, mas sim uma condição formal para a análise documental”.

Acrescentou que “a exigência contida no Item 2.2 do Anexo I.2, referente à realização dos ensaios por laboratórios nacionais acreditados pelo INMETRO, não inviabiliza, por si só, a oferta de produtos de origem estrangeira”.

Em relação aos quantitativos para prova de experiência, pontuou que “a Lei nº 14.133/2021 estabelece expressamente, em seu art. 67, § 2º, que

a exigência de atestados com quantidades mínimas é limitada a até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo. Em outras palavras, a Lei define um teto máximo para a comprovação, e não um piso obrigatório”. Desta forma, “exigir um percentual inferior ao máximo legal não configura restrição à competitividade; pelo contrário, permite uma maior participação de licitantes, desde que comprovada a relevância da parcela, como é o caso”.

Em relação à suscitada divergência entre os quantitativos utilizados no Anexo I e aqueles especificados no Anexo I.4, entendeu que pode ter havido “referência indevida no item 8.3.1 do Anexo I, ao se utilizar, para fins de análise de exequibilidade, quantitativos que parecem ter sido calculados com base em quantitativo para a qualificação técnica (analisado no tópico II.a desta manifestação), mas que se mostram díspares e inferiores ao escopo real do Anexo I.4 (Orçamento Estimativo)”. Assim, concluiu que “a manutenção de valores indicados no item 8.3.1 em descompasso com os quantitativos efetivamente estimados no Anexo I.4 torna a análise de exequibilidade deficiente e imprecisa”.

Procedem, a seu ver, as queixas às especificações impugnadas, seja porque a Administração assentiu em alterá-las ou excluí-las, seja porque não foram apresentadas as devidas justificativas técnicas.

No que concerne às características do projetor LED, esclareceu que “a exigência simultânea de um Fluxo Luminoso Mínimo de 30.000 lúmens (superior em 2.000 lúmens ao máximo tecnicamente atingível com os demais parâmetros), torna a especificação inviável e tecnicamente contraditória. Tal inconsistência impede a elaboração de propostas válidas e adequadas aos parâmetros reais, ferindo os princípios do julgamento objetivo e da obtenção da proposta mais vantajosa (art. 5º da Lei 14133/2021)”.

Atinente ao ciclo de comutação requerido, inobstante tenha verificado existirem “no mercado equipamentos de alta performance que atendem e até superam a especificação”, entendeu que a exigência de ciclo

superior a 100.000 vezes deve ser reavaliada e justificada tecnicamente, caso imprescindível.

Realçou, também, que a “Lei nº 14.133/2021 (NLLC) confere à Administração a prerrogativa de exigir a comprovação de qualificação técnica para as parcelas de maior relevância do objeto, conforme previsto no art. 67, § 1º”.

Ademais, destacou que o “fornecimento e instalação de Luminárias de iluminação pública viária com tecnologia LED”, atende plenamente ao requisito de relevância financeira, uma vez que o seu valor (6,72%) supera o patamar mínimo legal de 4%”.

Em relação ao poste multiaplicações, avaliou que, de fato, o edital “carece de detalhamento das especificações como destacadas na representação”.

Já em relação a seu valor, sublinhou que, “embora a Administração Municipal tenha alegado a utilização de cotação de preços de mercado e tabelas oficiais, a documentação comprobatória da pesquisa de mercado, especificamente as cotações de fornecedores necessárias para um item especializado de alto custo (R\$ 372.135,44 por unidade), não foi anexada aos autos, impossibilitando a verificação da conformidade do preço para o item Poste Multiaplicações (Totem Inteligente)”.

Assim, obtemperou que “a responsabilidade de demonstrar a adequação do preço estimado é da Administração e que esta falhou em apresentar os documentos técnicos exigidos pela Lei nº 14.133/2021 para suportar a orçamentação”.

Ressalvou estar prejudicada a análise da crítica ao valor estimado para o projeto luminotécnico, eis que, para verificar a “compatibilidade e a razoabilidade do preço unitário de R\$ 150,90 com o mercado (art. 23 da Lei 14.133/2021), seria necessário um exame aprofundado, o que envolveria consulta a fornecedores, análise de outras licitações com serviços similares, e estudo da

composição analítica do custo unitário do serviço”, procedimento incompatível com o rito sumaríssimo.

Salientou o reconhecimento da Administração em aprimorar o memorial descritivo acerca do projeto luminotécnico pretendido.

Não obstante, expôs que o regime jurídico da matriz de alocação de riscos estabelece a sua obrigatoriedade apenas em situações excepcionais de alta materialidade ou complexidade delegada (quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou quando forem adotados os regimes de execução de contratação integrada ou semi-integrada), o que não se verifica no presente caso.

Em relação ao critério de julgamento adotado, verificou que “o Estudo Técnico Preliminar (ETP - Anexo I.7) estabeleceu expressamente a justificativa para o não parcelamento do objeto, afirmando que o objeto é ‘indivisível e será contratado através do MENOR PREÇO GLOBAL’. O ETP defende que a adoção do não parcelamento garantirá a contratação da ‘solução, sem prejudicar o objeto do contrato, garantindo assim o cumprimento do interesse público’”.

Esclareceu, assim, que “a divisão de um objeto complexo e integrado, sobretudo quando envolve o risco de incompatibilidade entre diferentes fornecedores de equipamentos (luminárias) e o prestador do serviço de manutenção e georreferenciamento, poderia comprometer ou inviabilizar a execução satisfatória do objeto pretendido”.

Elucidou, ainda, que “o critério de julgamento, estabelecido no art. 33 da Lei nº 14.133/2021, é uma ferramenta da fase de seleção da proposta mais vantajosa, enquanto o regime de execução, previsto no art. 46 da mesma lei, governa a fase subsequente de gestão, medição e remuneração do contrato”. Desta forma, a combinação do critério de julgamento menor preço global com o regime de execução pelo menor preço unitário mostra-se “técnica e juridicamente viável, especialmente para o objeto em análise — a gestão completa e integrada do sistema de iluminação pública”.

Igualmente compatível, a seu ver, “a conjugação da empreitada por preço unitário com o regime de dedicação exclusiva de mão de obra”. Constatou que “o Edital especifica o regime de execução de empreitada por preço unitário, definida no art. 46, I, da Lei 14133/2021, e não faz qualquer referência ou menção à execução por tarefa, definida no art. 46, IV, da Lei 14133/2021”.

Explicou que a “empreitada unitária permite remunerar o contratado com base nas unidades de serviço efetivamente entregues — sejam elas itens de manutenção corretiva ou a disponibilização mensal de “postos de serviço” (equipes mínimas) — garantindo objetividade na fiscalização e proteção contra o pagamento por serviços não executados”.

Afastou a crítica ao orçamento, porquanto “a Administração Municipal forneceu as fontes de referência de preços utilizadas e demonstrou que o orçamento atende aos critérios de detalhamento do art. 23 da Lei nº 14.133/2021”. De mais a mais, destacou que “que o Estudo Técnico Preliminar (ETP - Anexo I.7) já indicava, de forma preliminar, que o valor estimado de R\$ 22.593.956,89 foi detalhado no orçamento sintético utilizando tabelas de custos oficiais e cotação de preços”.

Atinente ao aventado desequilíbrio contratual, mencionou que “o Edital e seus Anexos contêm previsões claras e objetivas que regulamentam os critérios de medição, a disponibilidade da mão de obra e os mecanismos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, em plena consonância com a Lei nº 14.133/2021”.

Também destacou que “a exigência legal de que os contratos estabeleçam os critérios e a periodicidade da medição (art. 92, VI da Lei 14133/2021) foi atendida pelo regime unitário e pelo detalhamento previsto no Anexo I.2 (ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS), que governa a forma como cada unidade de serviço será quantificada para fins de pagamento”.

Outrossim, quanto à alegação de cláusulas abertas acerca da disponibilidade das equipes, considerou que o edital é detalhado o suficiente para refutar a crítica. Afirmou que “o objeto envolve serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, e o Memorial Descritivo (Anexo I.3 do Edital) detalha que a prestação deve ser ininterrupta, ou seja, 7 dias por semana, incluindo finais de semana e feriados. O Anexo I.3 ainda define a composição mínima das equipes (três equipes leves em turnos escalonados e uma equipe plantonista) e seus respectivos horários, exigindo, inclusive, que as licitantes declarem ciência e apresentem a relação completa dos profissionais. Essa especificação detalhada da jornada e composição mínima remove a incerteza e a alegada abertura das cláusulas”.

Assinalou que “o Edital, ao determinar que o licitante vencedor reelabore suas planilhas, estabelece expressamente que os preços unitários da proposta serão utilizados ‘exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato’ (Item 6.11.1 do Edital). Adicionalmente, a Lei nº 14.133/2021, que rege o contrato, prevê a adequação automática do cronograma em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato (art. 115, § 5º, da Lei 14133/2021), circunstâncias que devem ser anotadas mediante simples apostila. Essa sistemática, legalmente prevista, afasta a alegação de que o instrumento contratual carece de regras para o manejo do cronograma”.

Ressaltou que “a Minuta do Contrato (Anexo III do Edital) prevê a CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, que é o mecanismo específico de manutenção do equilíbrio para contratos de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra”.

1.7 A Diretora do Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE endossou o parecer da área técnica especializada, concluindo pela **procedência parcial** das representações, com recomendação de aperfeiçoamento do texto editalício.

1.8 No mesmo sentido foi o parecer do **Ministério Público de Contas**.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Cubatão pretende a “contratação de empresa especializada visando a modernização, melhoria, expansão, eficiência energética, atendimento da demanda reprimida e cadastramento georreferenciado do sistema de iluminação dos logradouros públicos do município”.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação aplicável e à jurisprudência desta Corte.

2.2 Inicialmente, observo que as críticas à habilitação técnica procedem apenas em parte.

Há de se destacar que o artigo 67, inciso II, da Lei nº 14.133/21, estabelece a possibilidade de a Administração solicitar a comprovação da capacidade operacional das licitantes na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Por sua vez, seu §1º restringe a exigência às “parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação”.

Evidente, assim, que a norma não limita a comprovação de *expertise* a apenas uma atividade, ao contrário, permite a requisição de tantas

quantas atendam aos critérios de relevância técnica e/ou financeira, sendo improcedente a impugnação nesse aspecto.

Além disso, o serviço de fornecimento e instalação de luminárias em LED corresponde a 6,72% do valor estimado para o ajuste, em conformidade com o percentual fixado no § 1º acima mencionado.

Outrossim, o § 2ª do citado dispositivo permite a fixação de “quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento)” das parcelas solicitadas, não constituindo qualquer irregularidade a exigência de quantitativo inferior ao teto legal estabelecido, como pretende o Representante.

De outro modo, não é possível impor quantitativos que excedam àquele percentual, tendo a própria Administração assentido em corrigir os valores solicitados, de forma a adequá-los ao limite legal.

2.3 Procedem as impugnações direcionadas às especificações técnicas requeridas.

Nesse sentido, a própria Administração reconheceu a necessidade de alterar as características referentes à temperatura do ambiente, da vida útil mínima das luminárias e de ajuste do ângulo integrado, além de excluir a exigência de vida útil do *driver*.

Todavia, manteve-se silente quanto às demais especificações impugnadas, o que conduz à procedência das críticas remanescentes⁷, como destacado pela área de Engenharia do DIPE.

Além disso, quanto ao projetor LED, avaliou aquela área técnica que “a exigência simultânea de um Fluxo Luminoso Mínimo de 30.000 lúmens

⁷ - DPS (Protetor de Surto), capaz de suportar sobretensão de até 12KA e à tomada padrão ANSI-C136-41-2013 (NEMA), com 7 pinos;
- o conjunto óptico da luminária LED deverá possuir fechamento em policarbonato, com no mínimo 94% de transparência, lentes Tipo II média, Classe I;
- as luminárias deverão possuir design plano agradável e funcional, possuindo dissipadores de calor na parte inferior da luminária;
- módulo LED e driver no mesmo compartimento, o que facilita a instalação e proteção dos componentes. Todas as conexões internas devem ser por meio de conectores emenda crimpados sob pressão tipo CAP (cobre/zinco) e com conectores de emenda tipo PUSH IN, vedado o uso de conectores tipo torção;

(superior em 2.000 lúmens ao máximo tecnicamente atingível com os demais parâmetros), torna a especificação inviável e tecnicamente contraditória. Tal inconsistência impede a elaboração de propostas válidas e adequadas aos parâmetros reais, ferindo os princípios do julgamento objetivo e da obtenção da proposta mais vantajosa (art. 5º da Lei 14133/2021)”.

Igualmente, observou que, apesar de existirem no mercado equipamentos de alta performance que atendam às características do comutado requerido, a exigência de ciclo superior a 100.000 vezes deve ser tecnicamente justificada.

Nesse sentido, com o DIPE, considero necessário sejam reavaliadas todas as características solicitadas “e, no caso de imprescindibilidade de itens com especificações rígidas, estas devam ser devidamente lastreadas em justificativas técnicas sólidas”.

2.4 Além disso, constatada a divergência entre os quantitativos listados no item 8.3.1 do Anexo I (tabela para análise de exequibilidade) e os quantitativos reais no Anexo I.4 – Orçamento Estimativo.

Nesse aspecto, salientou o DIPE que, para “verificar a viabilidade econômica do preço ofertado em relação aos custos do mercado e ao escopo real do contrato, (...) os quantitativos utilizados para essa análise devem refletir, com coerência, o objeto a ser contratado.

Todavia, constatou que “as quantidades constantes da tabela do item 8.3.1 do Termo de Referência são as mesmas referenciadas no item 8.36 do Termo de Referência, o qual define as parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo para fins de comprovação de qualificação técnica”.

Destarte, “houve uma referência indevida no item 8.3.1 do Anexo I, ao se utilizar, para fins de análise de exequibilidade, quantitativos que parecem ter sido calculados com base em quantitativo para a qualificação técnica (...), mas

que se mostram díspares e inferiores ao escopo real do Anexo I.4 (Orçamento Estimativo)”.

2.5 Incontrovertida, ainda, a insuficiência nas descrições do projeto luminotécnico e do poste de iluminação multiaplicações, propondo-se a Administração a aperfeiçoá-las.

2.6 Por sua vez, as críticas relacionadas ao orçamento revelaram-se parcialmente procedente.

Pode ser afastada, deste modo, a alegação de que o orçamento seria pouco transparente, isso porque, com o DIPE, considero terem sido fornecidas as fontes de referência de preços utilizadas⁸, atendendo-se aos critérios de detalhamento do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

Sobre o tema, destacou aquela área técnica que o Edital prevê que, “em razão de o custo global estimado estar decomposto em seus custos unitários por meio de **Planilhas de Custos e Formação de Preços elaboradas pela Administração**, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar suas planilhas adequadas ao valor final da proposta (item 6.11 do Edital). Essa decomposição dos preços em planilhas analíticas (Anexo I.4 – Orçamento Estimativo - Composições Próprias; Anexo I.4 - Orçamento Estimativo - Composições Tabelas), que devem ser solicitadas ao vencedor e constar do processo, reforça a transparência e o detalhamento exigidos pelo art. 6º, XXV, alínea 'f', da Lei nº 14.133/2021”

No entanto, inobstante a regularidade formal do orçamento, a instrução entendeu não ter sido adequadamente justificado o valor estimado

⁸ • SBC 05/2025 – Tabela de custos de serviços de engenharia;
• SICRO 3;
• FDE 01/2025;
• SIURB 01/2025;
• Cotações de mercado.

para os totens inteligentes, eis que não foram apresentados documentos que comprovem a compatibilidade de preço defendida pela Administração.

Além disso, o DIPE entendeu prejudicada a análise do valor estimado para o projeto luminotécnico, eis que ausentes elementos nos autos que refutem ou confirmem a alegação da Representante.

Deve, assim, a Administração disponibilizar os parâmetros utilizados para a composição do valor dos totens inteligentes e do projeto luminotécnico.

2.7 Por sua vez, insubsistente a crítica ao critério de julgamento adotado, pois, como bem observou o DIPE, “a contratação visa a gestão completa e integrada do sistema de Iluminação Pública, o que abrange a modernização, o fornecimento de materiais e equipamentos (luminárias LED, totens inteligentes), a prestação de serviços contínuos de manutenção, e o cadastramento georreferenciado (Edital). A natureza interdependente de tais atividades cria um sistema único, no qual a separação dos itens essenciais pode comprometer a funcionalidade e a qualidade da solução como um todo”.

Assim, “justificada a indivisibilidade técnica e a necessidade de contratação de uma solução completa, a escolha do menor preço global é uma decorrência lógica e válida da decisão de não parcelar, estando devidamente fundamentada nos documentos de planejamento (Anexo I.7 - Estudo Técnico Preliminar)”.

2.8 Também infundada a incompatibilidade entre o critério de julgamento adotado (menor preço global) e o regime de execução (menor preço unitário).

Deve-se registrar que o regime de execução não se confunde com o critério de julgamento, este se refere à fase de seleção das propostas,

enquanto aquele se relaciona à fase subsequente de gestão, medição e remuneração do contrato.

Outrossim, com o DIPE, entendo que a combinação ora em análise “se mostra técnica e juridicamente viável, especialmente para o objeto em análise — a gestão completa e integrada do sistema de iluminação pública (Edital, 1.1) — onde a Administração buscou garantir a contratação de uma solução única e indivisível, mas manteve a flexibilidade da medição por item, própria da empreitada por preço unitário, dada a natureza contínua e complexa dos serviços”.

2.9 De igual modo, a alegação da Representante de que haveria discrepância entre o regime e dedicação exclusiva de mão de obra e a execução por tarefa (empreitada) não possui qualquer amparo fático.

O edital estabeleceu o regime de execução do contrato como “*Execução Indireta - Empreitada por Preço Unitário, dedicação exclusiva de mão de obra*” (Item 8.2 do Anexo I do Edital), não havendo qualquer referência à execução ou contratação por tarefas.

De todo modo, entendo que a conjugação da empreitada por preço unitário com o regime de dedicação exclusiva de mão de obra é juridicamente compatível e vantajosa para a Administração Pública, como bem delineado no parecer da área de Engenharia do DIPE:

“Entendemos que houve confusão da representante decorrente de uma interpretação equivocada sobre os institutos jurídicos. O regime de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (DEMO) define a natureza do serviço (disponibilidade contínua de pessoal focado nas demandas da Administração), o que implica um regime de responsabilidade subsidiária da Administração e a adoção da repactuação para reajuste. Por sua vez, a Empreitada por Preço Unitário (EPU) e a Contratação por Tarefa são regimes de execução (métodos de remuneração e medição).

É crucial destacar que o Edital especifica o regime de execução de empreitada por preço unitário, definida no Art. 46, I da Lei 14133/2021, e não faz qualquer referência ou menção à execução por tarefa, definida no Art. 46, IV da Lei 14133/2021 e que existe uma distinção essencial entre os dois regimes:

1. Empreitada por Preço Unitário (EPU): Contratação por preço certo de unidades determinadas. É ideal para necessidades de trato sucessivo, contínuas, onde o quantitativo total pode variar (como o uso de um "posto de serviço" ou unidade de manutenção), com pagamento variável vinculado à medição periódica.

2. Execução por Tarefa: Regime destinado a "pequenos trabalhos" pontuais, com escopo limitado e preço fixo pela conclusão da missão.

A incompatibilidade na legislação de licitações é evidente entre o regime de tarefa e os serviços de natureza contínua (como o objeto desta licitação), uma vez que serviços permanentes não podem ser enquadrados como "pequenos trabalhos". Contudo, a incompatibilidade do regime de tarefa não pode ser estendida ao regime de empreitada por preço unitário.

Consideramos que, no presente certame, a Administração utilizou o regime de EPU que corresponde à forma eficiente para remunerar a disponibilidade de mão de obra (DEMO). Tal regime, empreitada unitária, permite remunerar o contratado com base nas unidades de serviço efetivamente entregues — sejam elas itens de manutenção corretiva ou a disponibilização mensal de "postos de serviço" (equipes mínimas) — garantindo objetividade na fiscalização e proteção contra o pagamento por serviços não executados.

Concluimos, portanto, pela improcedência da representação neste ponto, pois a conjugação dos institutos é juridicamente válida, uma vez que a natureza do serviço (dedicação exclusiva de mão de obra) e o método de pagamento (empreitada por preço unitário) operam em esferas distintas e complementares, e o Edital não incorreu no vício alegado de adoção do regime de tarefa".

2.10 Não vislumbro, ainda, a suscitada vedação a bens de origem estrangeira, pelas razões sintetizadas pelo MPC:

"A exigência de que os ensaios estejam em português parece ser apenas uma condição para a análise documental, valendo destacar que a Comissão de Licitação não possui a obrigação de conhecer ou realizar a tradução de documentos em outras línguas. Ademais, o próprio item 7.2.1 do Edital estabelece que os documentos devem ser traduzidos por tradutor juramentado no País, não havendo que se falar em restrição a bens estrangeiros. Do mesmo modo, a exigência de realização dos ensaios por laboratórios nacionais acreditados pelo Inmetro não inviabiliza a oferta de produtos estrangeiros, tratando-se, sobretudo, de uma forma de garantir a conformidade técnica e a credibilidade da certificação. Independentemente da origem, os produtos devem ser submetidos à verificação técnica brasileira para fins de conformidade, visando à assecuração do julgamento objetivo e da isonomia do certame. A Lei n.º 14.133/2021, nos artigo 17, § 6º e artigo 42, § 1º, prevê, inclusive, a possibilidade de a Administração exigir certificação por organização independente acreditada pelo Inmetro".

2.11 Impende consignar que a matriz de risco, nos termos do artigo 22, § 3º, da Lei nº 14.133/21, é documento obrigatório apenas quando o objeto se referir a “obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada”, o que não é o caso em comento.

Aliás, registro que o inciso XXII do artigo 6º da mesma lei estabelece como de grande vulto, obras, serviços e fornecimentos “cujo valor estimado supera R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)”, montante muito superior ao presente torneio (R\$22.593.956,80).

2.12 Por fim, com o *Parquet* de Contas, entendo não haver que se falar “em desequilíbrio entre os direitos e deveres da Administração na minuta contratual (item “s”), uma vez que o Edital e seus Anexos contêm previsões claras e objetivas que regulamentam os critérios de medição, a disponibilidade da mão de obra e os mecanismos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, tudo em consonância com a Lei nº 14.133/2021”.

2.13 Posto isto, limitando-me aos aspectos questionados, considero **parcialmente procedentes** as impugnações e determino que a Administração, caso pretenda prosseguir com o certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) rever os quantitativos requeridos para fins de habilitação técnica-operacional, limitando-os ao percentual previsto em lei;
- b) reavaliar todas as características solicitadas “e, no caso de imprescindibilidade de itens com especificações rígidas, estas devam ser devidamente lastreadas em justificativas técnicas sólidas”;
- c) corrigir a divergência entre os quantitativos listados no item 8.3.1 do Anexo I (tabela para análise de exequibilidade) e os quantitativos reais no Anexo I.4 – Orçamento Estimativo;

- d) aprimorar a descrição do projeto luminotécnico e do poste de iluminação multiaplicações; e
- e) disponibilizar os parâmetros utilizados para a composição do valor dos totens inteligentes e do projeto luminotécnico.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2025.

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS
CONSELHEIRO SUBSTITUTO-AUDITOR